基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索*

——重庆模式分析

○ 张 鹏 刘春鑫

[**摘要**] 借鉴西方国家土地发展权的相关理论，利用土地发展权还原机制，以地票形式搭建起城乡建设用地之间的供需平台，重庆土地地票交易制度由于城乡土地边际收益和边际成本间的差异，存在广阔的交易空间和制度变迁的动力。地票交易制度有利于统一城乡建设用地市场，促进城市资源反哺农村，统筹城乡经济的发展。但是对于其可能产生的“马太效应”、耕地保护、双轨制供地体制下地方政府与农村集体经济组织之间的利益冲突问题也必须引起我们的思考。

[**关键词**] 土地发展权；制度变迁；土地地票；地票交易；重庆模式

[**中图分类号**] F321.1 [**文献标识码**] A [**文章编号**] 1006—012X（2010）—05—0103（05）

[**作者**] 张 鹏，副教授，重庆大学贸易与行政学院副院长，重庆 400044

刘春鑫，重庆大学贸易与行政学院，重庆 400044

土地地票交易制度，是指在推进城乡建设用地增减挂钩、逐步建立城乡统一的建设用地市场中，通过利用农村闲置等集体建设用地复垦指标置换城市建设用地指标的方式，为农村空置等低效率使用的集体建设用地和城镇建设用地之间搭建的供需平台。地票交易制度的设计，不仅能够实现对耕地总量的控制，有效满足城市化进程中城市对扩大建设用地的需求，还能使农村闲置建设用地资源得到充分的利用。更为重要的是：农村复垦的这部分土地可以不再通过国家征收，而直接进入建设用地市场通过指标竞拍的方式获得相应的市场价格。在这一过程中农民可以充分地享受地票交易带来的溢价收益，分享城市化带来的经济收益。本文试图通过总结重庆市农村土地交易所开展的土地地票交易制度改革与实践，从土地发展权与制度变迁的角度解释土地地票交易的可行性，并指出其可能存在的问题。

一、土地地票交易——重庆模式的制度设计与效益分析

（一）土地地票交易—重庆模式的制度设计

1. 土地地票的设计

《重庆农村土地交易所管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）将在交易所内进行的交易分为实物交易和指标交易，笔者所说的“地票”，实际是《暂行办法》中规定的“指标”的表现形式，“指标”全称为“建设用地挂钩指标”，特指农村宅基地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等农村集体建设用地复垦为耕地后，可用于建设的用地指标。购买地票所代表的指标之后，可以等量增加城镇建设用

* **基金项目**：国家社会科学基金项目（批准号：09BJY032）和教育部人文社科规划基金项目（批准号：08JA840）的阶段性成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地；指标落地时，还可以冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费。并且，随着地票交易制度的发展，经营性用地将不再使用国家下拨的建设用地计划指标，而这些计划指标将用于基础设施、工业园区等公益性用地。

2. 土地地票交易的程序设计

土地地票交易具体程序可概括如下：第一，复垦。将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地，进行专业复垦，验收。经土地管理部门严格验收后，腾出的建设用地指标，由市土地行政主管部门向土地使用权人发给相应面积的“地票”，通过“先补后占”，“先造地后用地”的模式，取代传统征地中先占用耕地再补充耕地的“先占后补”模式；第二，交易。在农村土地交易所内进行，所有法人和具有独立民事能力的自然人，均可通过公开竞价购买“地票”。“地票”交易总量实行计划调控，原则上不超过当年国家下达给重庆新增建设用地计划的10%；第三，使用。“地票”在城镇使用时，可以纳入新增建设用地计划，增加等量城镇建设用地，并在落地时冲抵新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费，但要符合土地利用总体规划和城乡总体规划，办理征收转用手续，完成对农民的补偿安置。征为国有土地后，通过“招、拍、挂”等法定程序，取得城市土地使用权。

3. 土地地票交易价格和收益分配的设计

在价格确定环节，由直辖市政府在综合考虑耕地开垦费、新增建设用地土地有偿使用费等因素的基础上，制定直辖市统一的地票基准价格，供交易双方参考。地票交易所取得的收益，如果是农村宅基地使用权交易收益，原则上大部分归农民家庭所有，小部分归农村集体经济组织所有，具体分配比例由农民家庭和农村集体经济组织协商确定；乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等集体建设用地使用权交易收益，归农村集体经济组织所有；农村集体经济组织获得的土地交易收益，纳入农村集体财产统一管理，用于本集体经济组织成员分配和社会保障、新农村建设等公益事业。

4. 土地地票有形交易场所的设计

在重庆土地地票交易过程中，为了保证交易合法顺利地进行，特别规定了有形交易场所，即在整个地票交易制度设计中，重庆农村土地交易所是唯一的地票交易场所。土地交易所由重庆市政府出资成立，系非营利性事业法人机构，实行现代企业管理模式，其职能是建立农村土地交易信息库，发布交易信息，提供交易场所，办理交易事务。

5. 土地地票交易市场监管体系的设计

为了保证农村土地交易所健康运转，《暂行办法》对农村土地交易所的交易范围、交易方式、资格条件、权益保障等各个环节，作了尽可能周密的设计与规定，并由直辖市政府成立农村土地交易所监督管理委员会，农村土地交易所在这个监管会的领导下工作，并接受直辖市土地、农业、林业等行政主管部门的业务指导。一旦在农村土地交易所中发生纠纷，可向国土资源、农业、林业等有关行政主管部门申请调解仲裁。不能调解仲裁的，则通过法律途径解决。

（二）重庆模式的实际效益分析

重庆农村土地交易所自2008年12月4日成立到2009年底，共开展8次土地地票交易，交易地票54宗，总计13500亩，成交金额总计达12.89亿元，最高成交单价14.33万元/亩。[1]并且，已有4宗地票获得征（转）用批复，由3家房地产开发公司顺利落地，总计达817亩，地票正成为房地产企业拿地的新方式。[2]通过将农村闲置的建设用地复垦以地票指标置换的方式，农村地区可以获得大量的发展资金。以重庆市江津区为例：江津区是重庆全市复垦项目规模最大的区县，全区提供了近3000亩建设用地指标进入农村土地交易所，已获地票款额2.2亿元。如果把全区可复垦的农村建设用地全部复垦，以当前地票价格计算，指标置换金额将近百亿元，这些资金将对推动该区农村发展起到很大作用。

在地票交易过程中，不同地区的复垦指标，均可以享受同一个指标价格，越是偏远的地区享受的指标溢价收益就越高。以重庆市土地交易所成立的首次土地交易情况为例：交易所成立当天的首场交易会上，面积300亩的全国首宗地票以2560万元成交，平均8.53万元/亩，折算成平方米价格约为128元/m^2。而该次拍卖的地票，主要来源于江津区广兴镇等乡镇集体建设用地复垦项目、城口县东安乡等乡镇集体建设用地复垦项目、铜梁县侣俸镇石河村文曲砖厂废弃地复垦项目等。根据《财政部、国土资源部、中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》和《重庆市耕地开垦费、耕地闲置费、土地复垦费收取与使用管理办法》，① 折算出主城区最高地段两费约为110元/m^2，江津地区的两费约为30～40元/m^2，铜梁县的两费约为22～32元/m^2，城口县的两费约为7～17元/m^2，在本次交易中主城区地票土地增值约18元/m^2，江津区土地升值了88～98元/m^2，铜梁县土地增值约96～106元/m^2，而距离重庆主城区500余公里

① 关于新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费的收缴标准，参考2006年《财政部、国土资源部、中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综［2006］48号 2006年11月7日）附件1：新增建设用地土地有偿使用费征收标准；附件2：新增建设用地土地有偿使用费征收等别；关于耕地开垦费的收缴标准，详情参考《重庆市耕地开垦费、耕地闲置费、土地复垦费收取与使用管理办法》，重庆市人民政府令第54号。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的城口县，土地增值了约 111～121元 /m^2 (参见图 1)。

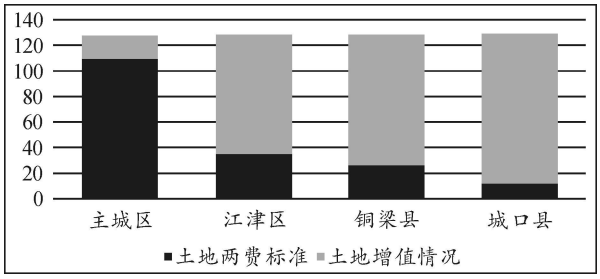


图 1 重庆市第一次地票交易土地增值情况

随着全球经济的回暖、国内经济的稳步复苏以及地票交易制度的不断完善，土地地票价格还在稳步上涨 (见图 2)。如果能在更大范围内实现土地的地票交易，土地的溢价收益也就越高。土地地票交易正是以地票这种虚拟商品的形式，通过公开竞购交易，实现土地地票指标远距离、大范围的置换，盘活农村地区闲置的建设用地资源，提升农村特别是偏远地区的土地价值，以促进农民增收和改善农村生产生活条件，从而达到城市反哺农村、发达地区支持落后地区发展的目的。

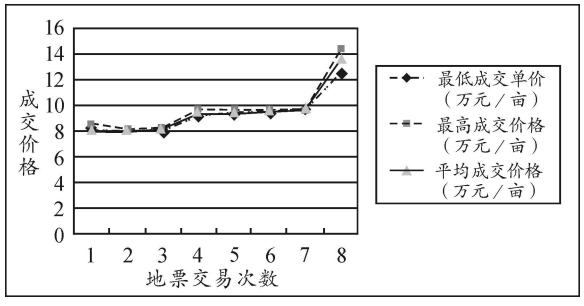


图 2 重庆历次土地地票交易情况

资料来源：由笔者根据重庆市国土资源局网站及相关新闻网站公布的重庆市土地交易所的历次交易情况整理而成。

二、土地地票交易的土地发展权分析

土地是一种特殊商品，土地市场上交易的客体，是各种内涵不同的土地权利或者权能，如所有权、使用权、永佃权、地役权、发展权等以及各种权利之下的子权利。而土地所有权是其他物权的源泉和出发点，其他如土地的使用权、发展权、抵押权、收益权都是土地所有权的派生权利。一旦失去了土地的所有权，也就相应地失去了土地所有权所包含的占有、使用、处分和收益的权利，同时对土地的其他派生权利也就不复存在。

我国传统的城乡二元土地所有制，国家通过土地征用，将农村集体所有的土地征为国家所有，实际上是剥夺了农村集体的土地所有权。土地地票交易，实际上是继续保留农村集体经济组织的所有权，转变土地的使用权即经营权。张合林 (2008) 将农村集体土地使用权分为农地承包经营权、农村集体建设用地使用权、“四荒”土地使用权、宅基地使用权这 4种形式，[3]土地的地票交易是将农村集体建设用地和宅基地的使用权转变为农地承包经营权，实质上并没有转变使用权本身，只是转变了使用形式而已。即通过将宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村闲置的集体建设用地复垦成为耕地之后，以地票形式将复垦形成的面积置换城市等额的建设用地增加量。地票交易，实质上是土地发展权利的交易。所谓土地发展权，是指发展土地的权利，是一种可与土地所有权分离而单独处分的财产权，具体地说，土地发展权就是变更土地使用性质之权，如农地变更为城市用地，或使土地原有的使用强度升高。[4]学术界目前较普遍的观点是将土地进行非农开发的权利归结为土地发展权。而所谓的土地发展权利的交易，则是指将一块土地进行非农开发的权利通过市场机制转移到另一块土地。[5]同其他地方单纯的土地发展权交易模式不同，笔者认为，在土地地票交易模式中，通过将农村集体建设用地和宅基地的使用权转变为农地承包经营权，还原了农地即耕地的初始状态，然后再将此耕地进行非农开发的权利即土地发展权通过地票指标的形式同城市进行交换，这实质上形成土地发展权利还原机制 (见图 3)。于是，权利接受区——城市就可以获得比原来土地利用规划确定强度更高的开发强度，而权利发送区——农村在出售或转让土地发展权之后，通常会受到严格的开发限制。[6]也就是说，农村和农民在通过地票交易获得收益之后，将原先的建设用地复垦成耕地，仍然由农村集体经济组织享有所有权，农民仍然可以在原来的土地上进行耕作，取得种植农作物及其他非农建设以外的收入。并且，通过耕地的复垦，往往能够使耕地连片，有利于实现农业的产业化、规模化经营。

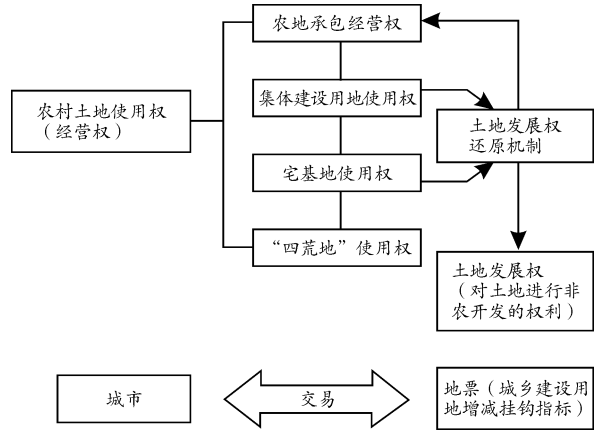


图 3 城乡土地地票交易内容

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、土地地票交易的制度变迁动力分析

张五常（2001）认为，土地实际上是一种没有生产的交易，大家有利可图，主要是因为大家对物品的边际用值（marginal use value）不同，边际用值相同，就再没有议价的空间了。[7]我国目前的状况是：工业化和城市化的快速进程带来城市巨大的用地需求，每增加 1亩城市用地，获得的收益相当巨大；而农村地区由于土地经营方式的差异及农业的特质性，边际收益远远地低于城市，再加上我国农村的宅基地现状造成农村村庄面积的大量增加，农村土地利用集约化程度低，特别是近年来农村劳动力流动所带来的大量“空心村”问题，农村的土地存在着利用效率低甚至某些闲置的建设用地严重浪费的情况，因而，城乡建设用地之间存在巨大的边际收益差距和巨大的交易空间。也就是说，既有的城乡建设用地使用制度已经不能满足客观的需要，制度的供给与需求出现了不均衡的状况，现有的制度没有获得各项经济要素的全部潜在收益，正是获利能力无法在现存的安排结构内实现，才导致了一种新的制度安排（或变更旧的制度安排）的形成。[8]

考察现阶段土地地票交易的实践，重庆模式既有强制性制度变迁的外观，也有自发性制度变迁的内容。政府之所以愿意接受重庆的土地地票交易模式，原因在于：第一，重庆的做法是先造地，后用地，耕地保护的目标不至于被遗忘；第二，在重庆模式中，政府让出了部分利益，同时土地地票购买方也让出一部分利益，保障土地地票出让方农村的收益增加。在目前我国城乡差距扩大的形势下，体现出政府重视考虑公平的因素。正如周诚（2007）所说，“尽管在不同社会、不同时期的公平观有所不同，但是一项制度必须符合不同条件下的公平要求，理所当然应成为制度变迁的基本诱因之一”；[9]并且，随着城市建设用地需求的满足，城市化规模的扩大，政府获利不言自明。因而，林毅夫（1989）指出只要统治者的预期收益高于他强制推行制度变迁的预期费用，他将采取行动来消除制度不均衡。[10]对于这一制度的需求者农村和城市来讲，城市通过土地地票指标置换，获得了在快速工业化和城市化进程中急需的建设用地指标；而农村在整个过程中能部分享受到土地地票交易带来的土地溢价收益，获得宝贵的农业发展资金和提高农业产业化、规模化经营的机会；从某种程度说，通过地票形式开展的城乡建设用地指标交易，同现行状况比较，实现了城市、农村和政府多方面不同程度的改善。由此可见，土地地票交易作为一项实际由诱致性土地制度创新引发的强制性土地制度创新，完全符合帕累托改进（Pareto Improvement）的定义：一种变化，在没有使任何人境况变坏的前提下，使得至少一个人变得更好。重庆市农村土地交易所开展的土地地票交易制度改革与实践，是一项在现行法律制度的框架内，既不触动国家的耕地保护红线，又能有效地满足城市建设用地需求，同时还能使农民享受到土地增值收益的三方兼容的制度创新。

四、土地地票交易中值得思考的问题

（一）防止土地地票交易导致城乡区域间因工农业经济发展方向的差别定位而产生的收益差距扩大

土地地票交易作为政府主导推进的一项土地交易的制度创新模式，从目前实施情况看，具有城乡统筹建设的探索性成果，在其实施过程中能够较好地实现城市、农村、政府三方的帕累托改进。但是，地票交易的扩大也存在着导致城乡区域间经济发展的“马太效应”问题。对于农村地区来讲，还原土地发展权利之后，土地的利用用途将受到严格的限制，即只能从事农业生产。同欧美国家的土地发展权转移和交易不同，欧美国家经济发展水平较高，工业化和城市化已基本结束，工农业两部门之间的剩余劳动力转移已基本完成，粮食安全问题也已基本解决，因此这些国家土地发展权转移和交易的目的，更多的是为了进行自然环境或历史资源保护。[11]而我国的工业化和城市化还正处于加速发展过程中，土地地票交易的目的除了促进城市资金向农村回流、促进农民增收之外，还有一个潜在的目的就是为工业化和城市化提供足够的用地指标，加快工业化和城市化进程。但目前我国还有大量的农村剩余劳动力滞留在农村，农村剩余劳动力的转移问题还是当前政府面临的一个重大难题。一旦大范围推广城乡土地地票交易，由于城乡土地在使用用途上边际收益的差别，土地边际效用高的城市地区在突破国家计划指标的限制之后，发展会更加迅猛，经济水平将会更高，而农村地区由于发展权利的转移，土地用途的限制，将只能从事边际收益低的农业生产，城乡之间的土地用途收益将日益拉大。由于土地用途的限制，其他建立在土地基础之上的工商业也不可能在农村地区像城市一样发展，这样，城市和农村地区之间的经济发展差距是否会愈来愈大？是否会导致城乡经济发展及收入

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的断裂？这是一个不得不认真思考的问题。

（二）重视土地地票交易的监管，切实保护耕地

“先补后占”的地票交易模式在实际的执行过程中，可能会出现以下两个方面的问题。一是土地地票交易的质量问题，即在农村复垦之后形成的土地是优质土地还是劣质土地？如何监督和保证复垦土地的质量，如何防范在经济利益驱动下，将荒山荒坡等非农村建设用地复垦以套取交易指标，从而导致地票转出方的耕地质量小于地票转入方的耕地质量；二是土地地票交易能否保证农村闲置建设用地真正减少的问题，也就是地票交易的数量问题。随着地票指标交易制度的推广，地票指标供应量将会越来越大，对地票产生过程的监管一旦有所松懈，必然会发生复垦耕地过程中的落实难问题——如果农村没有真正地增加耕地，而城市又通过地票指标交易合法地占用了新的耕地，那么我国的 18亿亩耕地保护红线和粮食安全的目标将出现严重的危机。因此，土地地票交易要重视从制度设计上来确保农村耕地不受影响。

（三）协调好双轨制供地体制下地方政府、农村集体、农民之间的利益冲突问题

按照重庆市的设想，通过实行土地的地票交易，经营性用地将通过地票交易获得新增建设用地指标，公益性用地仍然由国家按照规划进行划拨。但是经营性用地在获得地票指标之后，仍然需要通过国家对城市周边地区的土地征用实现地票的“落地”。一方面，地票要“落地”，必须通过国家征用；另一方面，公益性用地也必须通过国家征用，即存在一个新增建设用地供给的双轨体制。

实施土地地票交易的重要作用之一是将农村集体非农建设用地纳入城乡统一的土地市场，通过适度增加建设用地的供应量，强化国家对土地市场的调控。但是，由于国有土地、集体土地交易收益的分配关系不同，通过转让国有土地的使用权获得的出让金——也就是土地供应纯收益是目前县、市级政府增加财政收入的重要来源；而农村集体和农民则是地票交易的最大收益期望主体，三者之间的并存，容易导致地方政府与农村集体和农民之间存在利益需求的矛盾冲突。也就是说，实行土地地票交易制度之后，原先由县、市等地方政府占有的相当大部分的土地出让收益不再经地方政府的手，而是直接地被用于农村土地整理开发以及补贴农民方面。一旦地方政府意识到农村土地地票交易需求过旺而形成对国有土地交易市场的较大冲击时，就有可能采取某些影响公平竞争的不当措施。因此，能否协调好双轨制供地体制下地方政府、农村集体、农民之间的利益冲突，也是地票交易中必须重视的问题。

参考文献：

[1] 王　奇. 重庆农村土地交易所一年成交近 13亿元 [N]. 中国国土资源报，2010－01－04.

[2] 陈富勇，张　彬. 交易大厦举行首场地票交易会 [N]. 重庆晚报，2009－12－28.

[3] 张合林. 中国城乡统一土地市场理论与制度创新研究 [M]. 北京：经济科学出版社，2008. 175－176.

[4] 毕宝德. 土地经济学 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2006. 179.

[5] ohnston R. A and M. E. Madison. From Land－markets to Landscapes: A Review of Current Practices in the Transfer of Development Rights [J]. Journal of the American Planning Association, 1997, 63 (03): 365－378.

[6] Tavares A. Can the Market Be Used to Preserve Land? The Case for transfer of Development Rights [C]. European Regional Science Association 2003 Congress

[7] 张五常. 经济解释：张五常经济论文选 [M]. 北京：商务印书馆，2001.

[8] L·E·戴维斯，D·C·诺斯. 制度变迁与美国经济的增长 [M]. 上海：三联书店，1996.

[9] 周　诚. 周诚自选集 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2007. 43－44.

[10] Lin Justin Yifu. An Economics Theory of Institutional Change: Induced and Imposed Change [J]. Cato Journal 1989, 9 (01): 378－387.

[11] 汪　晖，陶　然. 论土地发展权转移与交易的“浙江模式”——制度起源、操作模式及其重要含义 [J]. 管理世界，2009, (08): 39－52.

责任编辑：张乐鸥

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net